



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/115/2022
מס' בקשה: 1/129/2023**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

1 מאיר בן עזרא,
באמצעות ב"כ: עו"ד כהן רפאל

תובעים

2 ג'ון פרידלנדר,
מרגלית 302, ירושלים

3 פרחי חדווה
באמצעות ב"כ: עו"ד הר-אבן אינגריד
כנפי נשרים 13, ירושלים

נגד

1 יושר אפרים
2 יושר חביב
באמצעות ב"כ: עו"ד אלדד עוז

נתבעים

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא השאלה האם משטח בטון שיצק הנתבע 2 בחצר הרכוש המשותף של הבית המשותף מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף, ואם לא, האם התקיימו התנאים הנדרשים לצורך המשך קיומו.

1. התובעים הם בעלים של 3 מתוך 54 דירות בבית המשותף שברחוב המרגלית 302 בירושלים הידוע כגוש 28052 חלקה 57 (להלן – הבית המשותף). בבית המשותף 3 כניסות. כל אחד מהתובעים הוא בעלים של דירה בבית המשותף.

2. לבית המשותף תקנון מוסכם הקובע בהיבטים הנוגעים להליך זה, כי חלקי הרכוש המשותף שבתחום כל כניסה יהיו צמודים לאותה כניסה למעט הקרקע. כן נקבע שהקרקע היא רכוש משותף המשותף לכל הדירות בבית המשותף.

3. הנתבע 1 הוא בעלים של דירה בבית המשותף בקומת הקרקע. הנתבע 2 הוא בנו של הנתבע 1, ומתגורר בדירה.

4. התובעים הגישו תביעה כלפי הנתבעים בבקשה לסעדים שונים בשל שינויים שביצעו הנתבעים ברכוש המשותף, וביניהם הריסת משטח בטון שיצק הנתבע 2 בחצר הבית המשותף בסמוך לחלון דירתו ולחלון דירת התובעת 3, גידור השטח והצבת חפצים בתוכו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/115/2022
מס' בקשה: 1/129/2023**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

5. ביום 20.9.2022 קיימתי ביקור במקום. בכל הנוגע למשטח הבטון האמור עלה שהוא מגודר בגדר שגובהה למעלה ממטר ומעליה קונסטרוקציה מתכת ובפנים ריהוט ילדים ומשחקי ילדים.

6. בדיון שהתקיים ביום 8.2.2023 הגיעו הצדדים להסכמות בנוגע למרבית סעדי התביעה ובכללם פירוק כל המוצב על גבי משטח הבטון, תוך שהסכימו שהסעד היחיד שנותר במחלוקת בהליך זה הוא המשך קיומו של משטח הבטון.

7. בדיון האמור טען הנתבע 1 שלא הוא שביצע את השינויים ברכוש המשותף וכן הודיע שיסכים לכל סעד שייפסק בנוגע לסעדי התביעה, וביקש להיות פטור מלהופיע לדיונים בהליך, ועל כן פטרתי אותו מלהופיע לדיונים בהליך.

8. בתאריך 6.9.2023 התקיימה ישיבת הוכחות בנושא זה, בסיומה סיכמו הצדדים טענותיהם בעל פה.

בתחילת ישיבת ההוכחות נדונה גם בקשת התובעים על פי פקודת בזיון בית המשפט, שהוגשה בטענה שהנתבעים לא ביצעו את ההסכמות ולא פרקו את המתקנים שהוצבו על גבי משטח הבטון. עלה כי נכון למועד הישיבה נותרו עמודי ברזל מחוברים למשטח הבטון, ועליהם נמתחו יריעות ברזנט, אשר לטענת הנתבע 2 שכנים אחרים הם ששמו את יריעות הברזנט, והוא עצמו לא הבין שיש לפרק גם את עמודי הברזל. בהחלטה שנתנה במהלך הישיבה הובהר שעל הנתבע 2 לפרק גם את עמודי הברזל כפי שנדרש קודם לכן. במסגרת ההחלטה לא מצאתי מקום להכריע בשאלה האם נכון להטיל קנס על פי פקודת בזיון בית המשפט בנסיבות העניין.

עיקר טענות הצדדים

9. לטענת התובעים, משטח הבטון מהווה תפיסת חזקה ייחודית של חלק מהרכוש המשותף. לטענתם, מטרת הצבתו הייתה השתלטות על השטח האמור וביצוע תוספות בניה לדירת הנתבעים. לטענתם, המשטח נבנה ללא היתר בניה, אינו בטיחותי ומסכן את המשתמשים בחצר, משום שהוא מוגבה במספר ס"מ מגובה החצר, וכן מסכן גם את ילדי הנתבע 2 שיורדים באמצעות סולם מחלון דירת הנתבע 2 אל המשטח.

10. לטענתם, קיומו של המשטח מביא לכך ששמונת ילדי הנתבע 2 משחקים עליו לעיתים קרובות דבר היוצר רעש והמולה, ומפריע לשכנים.

11. לטענתם, גם אם לא קיימת תפיסת חזקה ייחודית בשל משטח הבטון, מדובר בשימוש לא סביר ברכוש המשותף.

12. באשר לטענת הנתבע 2 שקיבל הסכמת רוב השכנים להמשך השימוש האמור, טוענים התובעים שלא הוכחה הסכמת רוב כאמור, הן משום שלא התקיימה אסיפה כללית של כל בעלי הדירות כבר שנים רבות, והן משום שהנתבע 2 לא הוכיח מיהם החותמים על המסמך שהציג, האם הם בעלי דירות או שוכרים, אין פירוט של שמות החותמים ושל מועד החתימה, הנתבע 2 טען שהיו גורמים נוספים שהחתימו שכנים על המסמך, אולם אלו לא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/115/2022
מס' בקשה: 1/129/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הופיעו לישיבת ההוכחות, וכן לא מובן מהמסמך שעליו חתמו שהסכימו לקיומו של משטח הבטון דווקא, שכן המסמך כולל ברובו עניינים אחרים.

13. לטענתם, החצר היא חצר משותפת לכל כניסות הבית המשותף, ועל כן לכל אחד מבעלי הדירות זכות לטעון כנגד השימוש האמור בה.

14. הנתבע 2 טוען שהתביעה הוגשה מתוך צרות עין של 3 שכנים מתוך 54. לטענתו, מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף, שנועד לשפר את מצב החצר. החצר הייתה קודם לכן חצר חול שהסתובבו עליה חתולים שלכלכו את החול. לטענתו, מרבית בעלי הדירות בבית המשותף הסכימו להצבת משטח הבטון, ויש בידו חתימות של רוב בעלי הדירות שהסכימו לכך.

15. בנוסף לטענת הנתבע 2, קיים נוהג בבית המשותף של חלוקת השימוש בין הכניסות השונות, והתובעים 1 ו-3 כלל אינם בעלי דירות בכניסה הרלוונטית. עוד לטענתו, התובעים 1 ו-3 עצמם תפסו תפיסה ייחודית של הרכוש המשותף, התקינו משטחים ושמו חפצים המוצבים באופן קבוע על גבי הרכוש המשותף, ועל כן לא קיימת להם זכות לטעון בעניין זה כלפי הנתבע 2.

16. הנתבע 2 טען (תוך הרחבת חזית) שהתובעים 1 ו-3 הסכימו לבניית משטח הבטון.

17. לטענת הנתבע 2, יש בידו החלטה של האספה הכללית של בעלי הדירות על פיה יש להותיר את משטח הבטון, זאת על בסיס מסמך שהציג, שעל גביו קיימות לטענתו חתימות של רוב בעלי הדירות (להלן – מסמך החתימות).

דיון והכרעה

18. מביקורי במקום עלה שסביב הבית המשותף קיימים שטחי חצר רבים, שבחלקם נראה שחלק מבעלי הדירות תפסו חזקה ייחודית באמצעות גידור שטחים, הצבת חפצים וכד'. משטח הבטון הוא משטח נרחב של עשרות מ"ר אשר במועד הביקור במקום היה מגודר בגדר עץ גבוהה וכלל חפצים שונים. כאמור, לאחר הביקור הוסרה הגדר, וכן הנתבע 2 חויב גם להסיר את עמודי הברזל שקובעו אליה. במצב דברים זה, השאלה שנותרת היא האם משטח הבטון, במצבו החדש, ללא גדר או חפצים קבועים מטעם הנתבע 2, יכול להיוותר במקומו.

19. סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת **לחוק המקרקעין תשכ"ט – 1969** (להלן – **חוק המקרקעין**) החל על הבית משותף על פי סעיף 64 **לחוק המקרקעין**, שכן לא קיימת הוראה בעניין בתקנון המוסכם, קובע:

" א. בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות; לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/115/2022
מס' בקשה: 1/129/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ב. בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת."

20. "פגיעה ברכוש המשותף" כפי שהיא מוגדרת בסעיף 2(א) לתוספת לחוק המקרקעין פורשה בפסיקה באופן רחב [ר' ע"א 136/63 לווינהיים נ' שורצמן, פ"ד יז(3) 1722, 1725 (1963) וכן ע"א 515/65 רבובסקי נ' גלסברג, פ"ד כ(2) 290; ע"א 395/74 לוי נ' סמואל פ"ד כט (2) 39 (1975)].

21. עם זאת, לבעל דירה זכות לעשות שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף, הכרוך לעיתים גם בשינויים מסוימים ברכוש המשותף, כגון לצורך התקנת מזגנים [ר' לדוגמה ע"א (מחוזי תל אביב) 991/97 נציגות הבית המשותף נ' לילי אבן (נבו 20.1.1998); ע"א 32739-10-12 (מחוזי תל אביב) ערד ואח' נ' מאפו 11 תל-אביב ואח' (נבו 30.4.13); תיק (מפקח על רישום מקרקעין נתניה) 175/09 אילנה רובין נ' נציגות הבית המשותף ברח' שבח 3 נתניה (נבו 3.6.2010)]. בפסיקה הנוגעת באופן כללי לשימוש ברכוש המשותף, נקבע כי שימוש יהא סביר ורגיל ככל שהוא תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף, וככל שהשימוש אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים [ר' לדוגמה ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645, 647-648 (1974), כן ר' ניתוח מפורט בנושא זה בפסק הדין בתיק (מפקח על רישום מקרקעין תל אביב) 639/21 קיי נ' בסיק (נבו 31.8.2023)].

22. הוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, קובעת שהזכות לקבוע מהו השימוש שיעשה ברכוש המשותף היא של האסיפה הכללית של בעלי הדירות. החלטה בעניין יכולה להתקבל, על פי סעיף 12 לתקנון המצוי ברוב דעות, אך זאת כל עוד אין בכך כדי לשנות מזכויות של בעל דירה.

23. בנוסף נקבע בפסיקה, כי פעולות של בניה ברכוש המשותף, אינן יכולות להיחשב כשימוש סביר ברכוש המשותף [ר' ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה, פ"ד לז(4) 737, 741]. יתר על כן, באשר למשטח בטון בחצר הבית המשותף, נקבע בפסיקה שמדובר בפעולת בניה, שיש בה שלילה לצמיתות של זכות השימוש בחצר, ואינה מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף. בנוסף נקבע שהשאלה האם לפעולה כאמור ניתן היתר בניה או לא, אינה שאלה שיש להידרש לה בהקשר זה, משום שהיא שאלה במישור דיני התכנון, ולא במישור הקנייני [ר' ע"א 1251/00 (מחוזי ת"א) סרי נ' בן ארצי (נבו, 26.3.2002) פסקאות 9-11 (להלן – עניין סרי)].

תפיסה ייחודית כאמור של רכוש משותף טעונה הסכמה של 100% מבעלי הדירות שבבית המשותף, ואף אם נתנה הסכמה כאמור, ניתן לבטלה בכל עת, למעט מקרים חריגים [ר' ע"א 2525/92 ראוכברג נ' עיריית רמת גן, מז (5) 850; רע"א 698/86 בן צור נ' נעים ששון (נבו 23.7.1987); ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו (3) 78 (1982)].

24. מהאמור עולה, כי לא ניתן לראות בשימוש הכרוך בהוספת בנייה ברכוש המשותף משום שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף. באשר לעניין סרי, אסייג כי יכול שבמצבים מסוימים בנייה שנעשתה על ידי בעל דירה אחד ברכוש המשותף, המשפרת את מצב הרכוש המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/115/2022
מס' בקשה: 1/129/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ומיטיבה עם **כלל** בעלי הדירות, תוכשר על ידי החלטה של רוב בעלי הדירות באספה הכללית, בהתאם לסעיף 12 לתקנון המצוי שהוזכר לעיל.

25. במקרה דנן אין מחלוקת שלכל הפחות התובע 2 לא הסכים לבניית משטח הבטון, וכן הנתבע 2 אינו חולק על כך שלא קיבל את הסכמת כל בעלי הדירות, אלא שלטענתו קיבל את הסכמת רובם על פי מסמך החתימות שהציג.

26. אני סבורה שבענייננו, עולה מהנסיבות שיש במשטח הבטון סממנים של תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, ועל כן הנתבע 2 לא היה רשאי להקימו אלא בהסכמת **כלל** בעלי הדירות ולא די בהסכמת רובם.

ראשית, מלכתחילה נבנה משטח הבטון באופן שגודר בגדר עץ, ומעליה קונסטרוקציה ברזל, והוצב בו ריהוט ילדים ומשחקי ילדים. בנייה כאמור היא בעלת סממנים מובהקים של תפיסת חזקה ייחודית, במיוחד כאשר חלון דירת הנתבע 2 הוא שפונה לאותו משטח, ואין מחלוקת שילדיו מגיעים למשטח דרך החלון. אמנם הגדר פורקה, אבל הפעולות שבוצעו מלכתחילה מצביעות על כוונת הנתבע 2 בנוגע לשימוש שיעשה במשטח, ואף אם לטענתו ילדים נוספים משחקים במשטח, ושיחקו בו גם בעת שהיה מגודר, אין בכך כדי לגרוע מהרושם שנוצר, שהמשטח נועד בעיקרו לאפשר מרחב נוסף למשפחתו של הנתבע 2.

שנית, הנוסח של מסמך החתימות שהציג הנתבע 2, עוסק בעיקרו בהרחבת דירתו, ואישור לגידור החצר. אמנם נכתב בו על ידי מי מטעם הנתבע 2 שהדבר נועד לך שהמקום יהיה יותר נקי ויהיה מקום לשחק לכל ילדי השכונה, אולם מהקשר הדברים מובן כי הכוונה היא לא לשפר את כל חצר הבית המשותף, אלא רק את החלק הסמוך לדירת הנתבעים, וכן כי הכוונה העתידית היא הרחבת דירת הנתבעים. על גבי דפי החתימות שאינם כוללים את נוסח ההסכמה שבתחילת המסמך, כתוב שהן מצורפות לנוסח "על הרחבת הדירה בדירה 19" דבר המחזק את המסקנה שהמטרה העיקרית של המסמך כפי שהוצגה לבעלי הדירות היא הסכמה להרחבת הדירה. על כן, בשעה שמונח לפנינו מסמך החתימות בלבד, מבלי שהעידו בעלי דירות שחתמו עליו מטעם הנתבע 2, עולה שכוונת החתימות הייתה לאפשר לנתבע 2 להשתמש ברכוש המשותף באותו חלק כרצונו, אך לא להביא לשינויים ברכוש המשותף מטעם בעלי הדירות ועל אחריותם.

שלישית, מנוסח מסמך החתימות עולה כאמור שבכוונת הנתבעים או מי מהם לבצע בעתיד שינויים נוספים בדירתו הכוללים תפיסת חזקה ייחודית במשטח הבטון, לרבות לצורך הרחבת הדירה ולצורך גידור המשטח, דבר המחזק את ההבנה כי הוא רואה עצמו כבעל זכות עתידית באותו חלק ברכוש המשותף, וכי משטח הבטון הוא שלב ראשון בפעולות נוספות שברצונו לבצע באותו אזור (אף שלטענתו לצורך בניה עתידית יהיה צורך לפרק חלק מהמשטח).

רביעית, גם אם הטענה שילדים נוספים, ולא רק ילדי הנתבע 2 משחקים על גבי משטח הבטון, נכונה, ממכלול הנסיבות ועדויות התובעים שוכנעתי כי המשטח משמש בעיקרו למשחק ילדי הנתבע 2, והוא עצמו מודה שהם יורדים אליו מחלון הדירה, כך שעולה שזו היתה מטרת בנייתו מלכתחילה (ר' לדוגמה 6.9.2023 עמוד 6 שורות 15-16, עמוד 7 שורות 44-45, עמוד 8 שורות 16-17 שורות 44-47, עמוד 12 שורות 29-34).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/115/2022
מס' בקשה: 1/129/2023**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

27. למעלה מן הצורך, אני מוצאת מקום לדון גם בטענת הנתבע 2 שמשטח הבטון מיטיב עם הרכוש המשותף, ושקיימת החלטה של רוב בעלי הדירות לכך שישאר.

28. אמנם, בפסיקה נקבע, שניתן לראות בהחלטה שהתקבלה בחתימת בעלי דירות, מבלי שהשתתפו באספה כללית, כהחלטה שהתקבלה באספה הכללית [ר' לדוגמה [ע"א \(מחוזי ת"א\) 1350/06 דן סלע נכסים \(1996\) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר \(99\) בע"מ](#) (נבו 7.11.2006); עש"א (מחוזי תל אביב) 35916-07-21 אהרן לידסקי נ' נציגות הבית המשותף מרח' וילסון 4 תל אביב (נבו 6.2.2022)].

איני שוללת את זכותם של בעלי הדירות להחליט באספה כללית כיצד הם רוצים שתיראה חצר הבית המשותף, ובכלל זאת זכותם להחליט לרצף חלק מהחצר, לעשות בה גינה, להניח ספסלים וכד'. אולם החלטה כאמור, גם אם היא מתקבלת באמצעות איסוף חתימות של בעלי דירות, עליה לענות בהקשר הכולל על היותה החלטה לעניין השימוש והניהול של הרכוש המשותף כמובנה בסעיף 5(א) לתקנון המצוי. דהיינו, שרוב בעלי הדירות מבינים שאותו חלק ברכוש המשותף ימשיך להיות לשימושם ובאחריותם, והם בוחרים לבצע בו פעולות שתוצאתן שינוי קבוע ברכוש המשותף. כעולה מהאמור לעיל, מסמך החתימות אינו כולל סממנים כאמור.

29. נוסף על כך, הנטל להוכיח שקיימת הסכמה של האספה הכללית לשינויים ברכוש המשותף, מוטל על הנתבע [ר' לדוגמה תיק (מפקח על רישום מקרקעין ירושלים) 112/11 **נציגות הבית המשותף נ' חדד דוד ואח'** (נבו 15.1.2012)].

30. מסמך החתימות כולל חתימות לגבי 26 או 27 דירות (הדבר לא ברור כי על חלק מהחתימות סומן X), כאשר לא מופיע שמו של החותם לצד החתימה, ואף שהנתבע 2 טען שהחתימים בעלי דירות ולא שוכרים, הרי שגם לטענתו כ-90% מהדירות מושכרות, ועל כן קיים קושי להבין מהמסמך האם אכן החתומים עליו הם בעלי דירות. די בכך שלגבי חלק מהחתימות לא ניתן להבין מיהו החותם (לדוגמה – לגבי דירה 10, 18, 23, 32, 33, 41, 43 עוד), כדי להביא למסקנה שהנתבע 2 לא הוכיח שקיימת הסכמה של רוב בעלי הדירות (שכן היה עליו להראות לכל הפחות הסכמה של 27 מתוך 54 דירות מלבד הסכמת הנתבעים). זאת במיוחד כאשר הנתבע 2 מודה כי אמנם הוא שהחתימים את רוב החותמים, אבל לא את כולם, ולא זכר מי חתם בפניו (6.9.2023 עמוד 13 שורות 7-7). יתר על כן, הנתבע 2 מודה כי חלק מהחותמים (שאינו יודע מי מהם) הם בעלי זכויות בדירות שבבעלות עמידר, וכי רק לאחר שחתמו הבין שעליו לפנות לעמידר, אולם עמידר לא חתמה על המסמך והתנתה את חתימתה בקיומן של תוכניות מסודרות (עמוד 13 שורות 15-12 עמוד 11 שורות 41-35).

31. בנסיבות אלו, הנתבע 2 לא הוכיח שרוב בעלי הדירות בבית המשותף חתמו על המסמך.

פעולות שבוצעו על ידי התובעים 1 ו-3 ברכוש המשותף

32. הנתבע 2 טען שהתובעת 1 סללה שביל לדירתה ושהתובע 3 הפך חלק מהרכוש המשותף למחסן והניח דשא סינטטי בחצר המשותפת. לטענתו, בשל פעולותיהם, הם אינם רשאים להתנגד למשטח הבטון שהציב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/115/2022
מס' בקשה: 1/129/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

33. אני דוחה את טענת הנתבע 2. ראשית, משום הנתבע 2 לא הגיש תביעה בעניינים אלו כנגד התובעים 1 ו-3 (תביעה שספק אם הוא רשאי להגישה בהיותו שוכר ולא בעלים של הדירה) וממילא לא הוכיח שפעולות התובעים 1 ו-3 בוצעו ללא ההסכמות הנדרשות. גם אם התובעים 1 ו-3 פעלו בניגוד לדיון, דבר שלא הוכח, הרי שזכות בעלי הדירות לדרוש מהם להפסיק את השימושים או את התפיסה הייחודית הנטענת כלפיהם, אך אין בכך כדי להקנות זכות לנתבע 2 או לכל בעל דירה אחרת, לפעול ברכוש המשותף ללא ההסכמות הנדרשות בחוק. שנית, משום שלנתבע 2 אין טענות כאמור כלפי התובע 2, ועל כן גם אם הייתה מתקבלת טענתו כלפי התובעים 1 ו-3, עדיין היה עליו להתמודד עם תביעת התובע 2.

סיום

34. לאור כל האמור לעיל אני קובעת שעל הנתבע 2 לפרק בתוך 45 יום את משטח הבטון נשוא ההליך, ולהחזיר את המצב לקדמותו, דהיינו, למצב בו קיים חול וחצץ בחצר הרכוש המשותף כפי שהיה בעבר. יובהר כי נאסר על 2 הנתבעים או מי מטעמם להציב חפצים באופן קבוע ברכוש המשותף, או לבצע עליו כל בניה שהיא. אין באמור כדי לגרוע מזכות בעלי הדירה, הנתבע 1, להרחיב את הדירה ככל שיקבל את ההסכמות והאישורים על פי דין.

35. מכיוון שהתביעה התקבלה, אך בהתחשב בכך שמרבית הסעדים התייתרו בתחילת ההליך, אך גם בכך שהנתבע 2 לא ביצע במועד ובאופן מלא את ההחלטה שנתנה תוקף להסכמות הצדדים, אני קובעת שעל הנתבע 2 לשלם לתובע 1 סך של 4,000 ₪ בגין הוצאות ההליך, לתובע 2 (אשר לא היה מיוצג על ידי עו"ד) סך של 2,000 ₪ בגין הוצאות ההליך, ולתובעת 3 סך של 4,000 ₪ בגין הוצאות ההליך.

36. באשר לנתבע 1, מכיוון שהסכים כבר בתחילת ההליך לכל סעד שייפסק, אני קובעת שישא רק בהוצאותיו.

ניתן היום, כ"ח אלול תשפ"ג, 14 ספטמבר 2023, בהיעדר הצדדים

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים